



CHECK[®]

TALLER: Reporte de Operaciones Inusuales

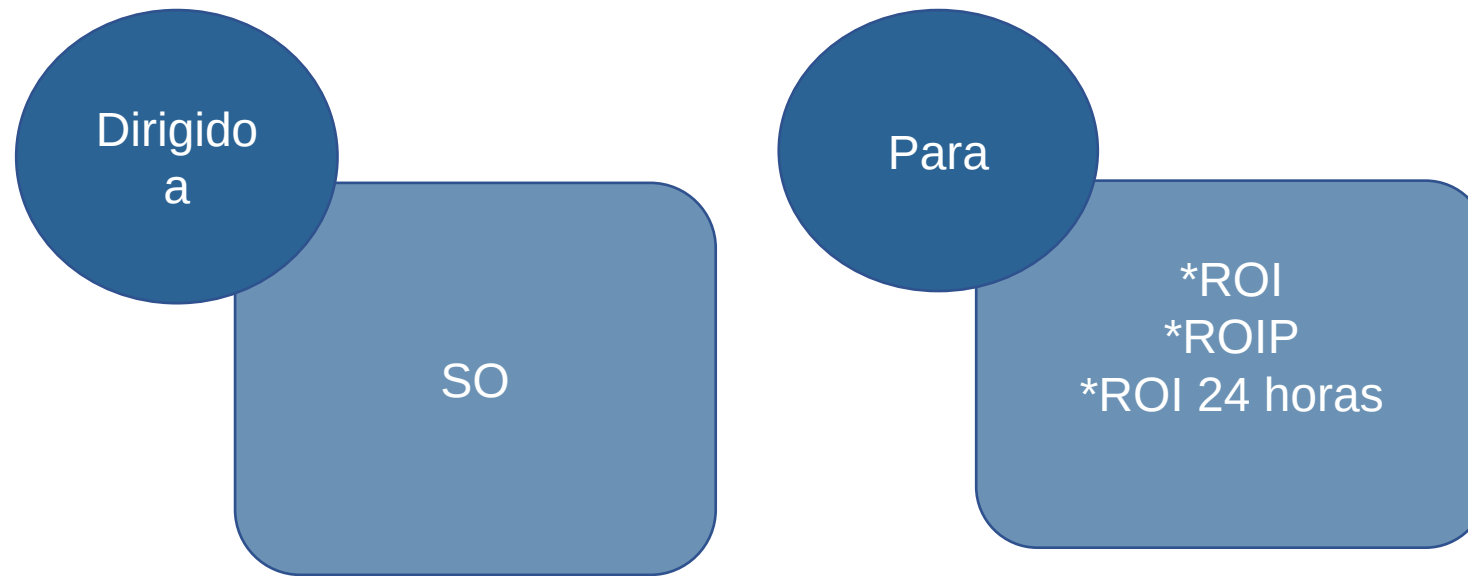
Agenda

- Razones de operaciones internas preocupantes
- Construcción del mecanismo formulado para la dictaminación y reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes con base en la Guía de UIF (Excel)
- ¿Qué si debe hacer la infraestructura tecnológica de la guía y el resto cómo implementarlo?
- Obligaciones del Oficial de Cumplimiento y cómo documentar sus actividades
- Obligaciones del Comité de Comunicación y Control y cómo documentar sus actividades
- Otras obligaciones del Oficial y del Comité
- Puntos del acta de sesión y/o reporte de actividades del OC y del CCC
- Dudas y comentarios



ANTECEDENTES

Debido a la baja calidad en la información remitida en los reportes recibidos al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a la 29ª y 34ª de las DCG, se elabora el presente documento, en el que se determinan los elementos básicos de análisis que se deben cumplir en la elaboración de los reportes de operaciones antes mencionados.



Circunstancias de Inusualidad



30a, I	Las condiciones específicas de cada uno de sus Clientes, como son, entre otras, sus antecedentes, el grado de Riesgo en que lo haya clasificado la Entidad de que se trate, así como su ocupación, profesión, actividad, giro del negocio u objeto social correspondiente.
30a, II	Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen sus Clientes o, en su caso, sus Usuarios que tengan registrados y, tratándose de Clientes, la relación que guarden con los antecedentes y la actividad económica conocida de ellos.
30a, III	Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las Operaciones que realicen los Clientes o, en su caso, los Usuarios que tengan registrados.
30a, IV	Cuando las Operaciones vinculadas a un mismo contrato, así como aquellas llevadas a cabo por un mismo Usuario con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del Cliente o que, respecto de aquellas realizadas por Usuarios, se pueda inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por la Entidad para efectos de las Disposiciones.
30a, V	Los usos y prácticas crediticias, fiduciarias y mercantiles que priven en la plaza en que operen.
30a, VI	Cuando los Clientes o Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de identificación correspondientes, señalados en los supuestos previstos al efecto en las presentes Disposiciones o cuando se detecte que presentan información que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos.



Circunstancias de Inusualidad



30a, VII	Cuando los Clientes o Usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de la Entidad, con el propósito de lograr su cooperación para realizar actividades u Operaciones Inusuales o se contravengan las Disposiciones, otras normas legales o las políticas, criterios, medidas y procedimientos de la Entidad en la materia.
30a, VIII	Cuando los Clientes o Usuarios pretendan evadir los parámetros con que cuentan la Entidad para reportar las Operaciones a que se refieren las Disposiciones.
30a, IX	Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios respecto de los cuales la Entidad no cuente con una explicación, que den lugar a cualquier tipo de sospecha sobre el origen, manejo o destino de los recursos utilizados en las Operaciones respectivas, o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos pudieran estar relacionados con actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal.
30a, X	Cuando las Operaciones que los Clientes o Usuarios pretendan realizar involucren países o jurisdicciones: a) Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes, o b) Que, a juicio de las autoridades mexicanas, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo de los que México sea miembro, no cuenten con medidas para prevenir, detectar y combatir dichas operaciones, o bien, cuando la aplicación de dichas medidas sea deficiente.
30a, XI	Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente o Usuario opera en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado a la Entidad de que se trate, de acuerdo con lo señalado en las Disposiciones.

Circunstancias de Inusualidad



30a, XII	Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que hayan señalado dedicarse a la misma actividad, profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto social.
30a, XIII	Cuando se pretendan realizar Operaciones por parte de Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista de Personas Bloqueadas.



Características identificadas de los ROI y ROIP, diagnosticadas por la UIF

Inconsistencias y omisiones en los datos de identificación del cliente o usuario

Omisión del perfil transaccional del cliente.

Omisión del monto de la operación reportada.

Omisión de los elementos por los que se considera que los recursos pudieran favorecer a la comisión de algún delito.

No se describe de forma clara la alerta que origina el reporte.

Inconsistencias en la descripción de la operativa inusual.

Falta de identificación de la actividad del cliente.



Falta de un análisis comparativo que brinde elementos claros del porqué la operativa se considera inusual.

Falta de identificación de personas relacionadas en las operaciones.

Falta de identificación del origen y destino de los recursos.

Reportes que no muestran congruencia entre las operaciones descritas y la alerta o razón de envío mencionada por las instituciones.

Redacción de textos que contienen únicamente disposiciones legales como justificación para el envío de los reportes.

Falta de elementos concluyentes derivados del proceso de análisis llevado a cabo por los SO

Uso de abreviaturas o palabras cortadas que dificultan la interpretación de los reportes.

No cuenta con una estructura determinada que facilite el análisis, por lo que no existe separación de elementos ni orden.

¿QUÉ PROPONE LA UIF?

1

Replantear el contenido de los campos DO y RI del Layout, concentrándose en los elementos de análisis y razonamiento de la inusualidad del reporte.

2

Enfocar esfuerzos en el envío de ROI y ROIP asociados a operativas que pudieran estar relacionadas con LD/FT u otros delitos.

3

Establecer mecanismos de administración del riesgo de LD/FT en relación con los sujetos relacionados con las operativas inusuales, en términos de las DCG.

4

Fortalecer la retroalimentación sobre la utilidad y calidad de los ROI y ROIP entre las SOFOM E.N.R. y las autoridades competentes.

5

Conformar talleres de capacitación con las ENTIDADES en relación con la calidad de los ROI y ROIP.

6

Fomentar que los SO enfoquen sus recursos humanos, financieros y tecnológicos en la detección, elaboración y envío de reportes de operaciones con elementos de riesgo de LD/FT.

7

La necesidad de incrementar el grado de comunicación entre las autoridades y los SO para dar retroalimentación sobre la utilidad y la evaluación de la calidad de los reportes de operaciones.

¿QUÉ SUPUESTOS EXISTEN PARA LOS REPORTES DE OPERACIONES?

1. Existencia de elementos posiblemente constitutivos de delito.

2. Clientes o Usuarios clasificados como de Alto Riesgo en listas restringidas**

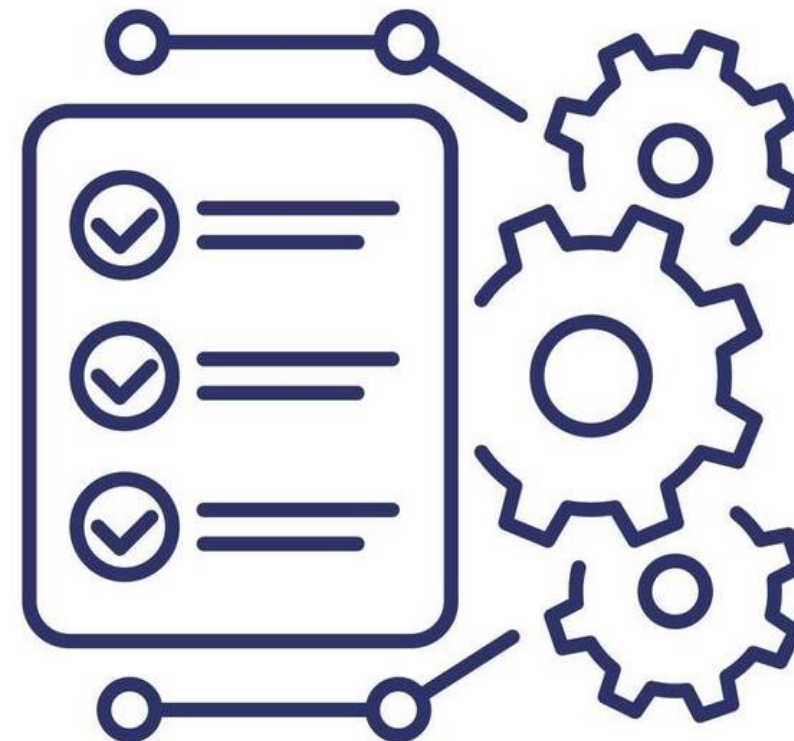
3. Clientes, usuarios o empleados previamente reportados

4. Otras alertas

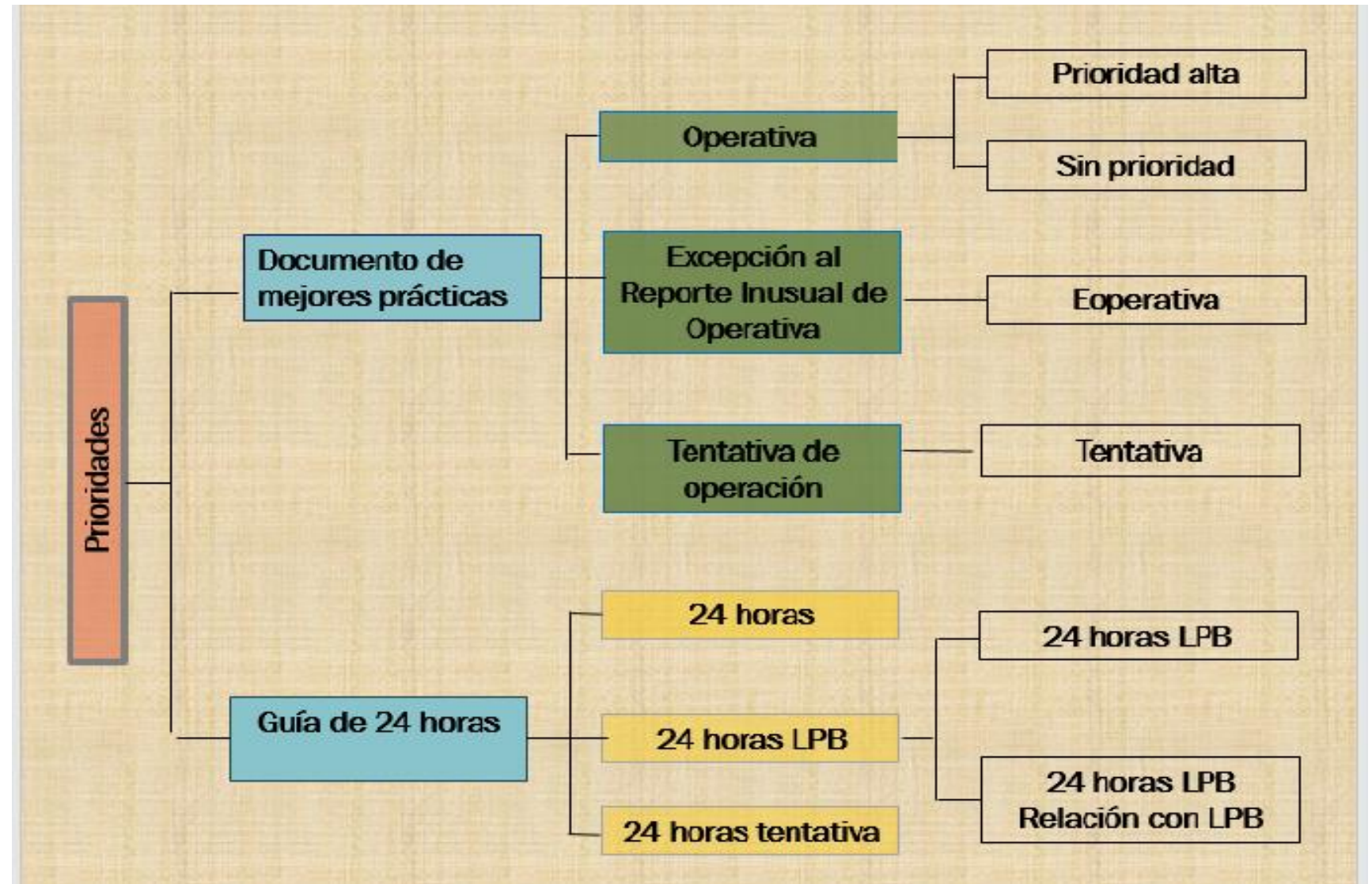


NOTA DE ANÁLISIS

Los SO deberán establecer en su Manual los procedimientos internos que se llevarán a cabo como parte del análisis de las operaciones alertadas de sus clientes o usuarios para la elaboración de ROI y ROIP.



Clasificando los reportes de operaciones de la siguiente manera:



Los ROI y/o ROIP deberán iniciar la redacción del campo DO (campo 35 del Layout)

Tipo o Prioridad	Descripción
PRIORIDAD ALTA	Cuando existan elementos, indicios o indicadores que derivado del análisis integral de la operativa inusual y a criterio del SO, se considere están vinculados con LD/FT u otros delitos relacionados a éstos.
SIN PRIORIDAD	Los demás supuestos no contemplados en el numeral anterior de este apartado.
EXCEPCIÓN AL REPORTE INUSUAL DE OPERATIVA (EOPEARATIVA)	Cuando no se tengan operaciones que reportar relacionadas con la inusualidad detectada.
Tentativa de Operación (Tentativa)	Cuando se suspenda el proceso de identificación por motivos diferentes a los señalados en el numeral vii de este apartado.
REPORTE DE 24 HORAS	De acuerdo con lo establecido en las DCG y en los términos de la “Guía para la Elaboración, Presentación y Envío de Reportes de Operaciones Inusuales clasificados como Reporte de 24 Horas”, los SO deberán generar el ROI de 24 horas y remitirlo a la SHCP.
24 HORAS LPB O 24 HORAS RELACIÓN CON LPB	El SO haya celebrado un contrato y éste se encuentre activo o que haya celebrado cualquier operación con alguna persona que haya sido incluida en la LPB con anterioridad a la fecha en que la LPB le hubiese sido notificada, cuando tal persona pretenda realizar operaciones a partir de la fecha en que fue incluida a la Lista, o cuando terceros pretendan efectuarlas en favor, a cuenta o en nombre de aquéllas.
TENTATIVA DE OPERACIÓN (24 HORAS TENTATIVA)	En caso de no llevar a cabo la operación, el SO deberá presentar el ROI en los términos señalados respecto de dichos Clientes o Usuarios y proporcionará, en su caso, toda la información que sobre ellos haya conocido.

**COLUMNAS QUE DEBE
CONTENER LOS REPORTE
DE OPERACIONES.**

Revisión de la integración de los campos que debe contener el reporte de Operaciones Relevantes							
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8
Tipo de reporte	Periodo del reporte	Folio	Órgano supervisor	Clave del Sujeto Obligado	Localidad	Código postal de la sucursal	Tipo de operación
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12	Columna 13	Columna 15	Columna 16	Columna 17
Instrumento monetario	Número de cuenta, contrato u operación	Monto	Moneda	Fecha de la operación	Nacionalidad	Tipo de persona	Razón social o denominación
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 18	Columna 19	Columna 20	Columna 21	Columna 22	Columna 23	Columna 24	Columna 25
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC	CURP	Fecha de nacimiento o de constitución	Domicilio	Colonia
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 26	Columna 27	Columna 28					
Ciudad o población	Teléfono oficina/particular	Actividad económica					
Sí	Sí	Sí					



Revisión de la integración de los campos que debe contener el reporte de Operaciones Inusuales							
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8
Tipo de reporte	Periodo del reporte	Folio	Órgano supervisor	Clave del Sujeto Obligado	Localidad	Código postal de la sucursal	Tipo de operación
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12	Columna 13	Columna 14	Columna 15	Columna 16
Instrumento monetario	Número de cuenta, contrato u operación	Monto	Moneda	Fecha de la operación	Fecha de detección de la operación*	Nacionalidad	Tipo de persona
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 17	Columna 18	Columna 19	Columna 20	Columna 21	Columna 22	Columna 23	Columna 24
Razón social o denominación	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC	CURP	Fecha de nacimiento o de constitución	Domicilio
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 25	Columna 26	Columna 27	Columna 28	Columna 29	Columna 30	Columna 31	Columna 32
Colonia	Ciudad o población	Teléfono oficina/particular	Actividad económica	Consecutivo de cuentas y/o personas relacionadas*	Número de cuenta, contrato, operación, póliza o número de seguridad social	Clave del sujeto obligado*	Nombre del titular de la cuenta o de la persona relacionada*
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 33	Columna 34	Columna 35	Columna 36				
Apellido paterno*	Apellido materno*	Descripción de la operación*	Razones por las que el acto u operación se considera inusual o interna preocupante*				
Sí	Sí	Sí	Sí				



Revisión de la integración de los campos que debe contener el reporte de Operaciones Internas Preocupantes							
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8
Tipo de reporte	Periodo del reporte	Folio	Órgano supervisor	Clave del Sujeto Obligado	Localidad	Código postal de la sucursal	Tipo de operación
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12	Columna 13	Columna 14	Columna 15	Columna 16
Instrumento monetario	Número de cuenta, contrato u operación	Monto	Moneda	Fecha de la operación	Fecha de detección de la operación*	Nacionalidad	Tipo de persona
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 17	Columna 18	Columna 19	Columna 20	Columna 21	Columna 22	Columna 23	Columna 24
Razón social o denominación	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC	CURP	Fecha de nacimiento o de constitución	Domicilio
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 25	Columna 26	Columna 27	Columna 28	Columna 29	Columna 30	Columna 31	Columna 32
Colonia	Ciudad o población	Teléfono oficina/particular	Actividad económica	Consecutivo de cuentas y/o personas relacionadas*	Número de cuenta, contrato, operación, póliza o número de seguridad social	Clave del sujeto obligado*	Nombre del titular de la cuenta o de la persona relacionada*
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Columna 33	Columna 34	Columna 35	Columna 36				
Apellido paterno*	Apellido materno*	Descripción de la operación*	Razones por las que el acto u operación se considera inusual o interna preocupante*				
Sí	Sí	Sí	Sí				



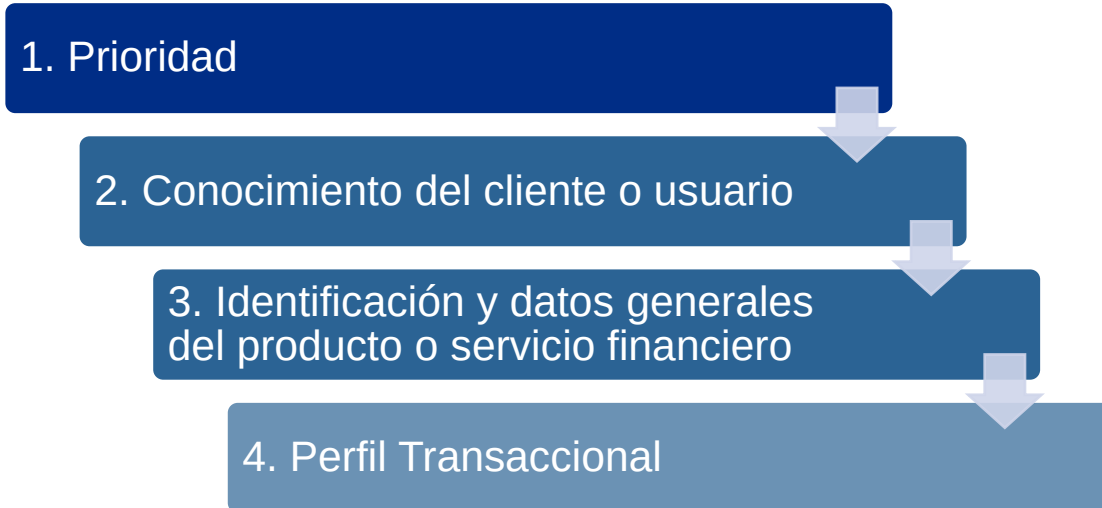
**ELEMENTOS DE ANÁLISIS
DEBE CONTENER LOS
REPORTES DE
OPERACIONES.**

REPORTES DE OPERACIONES CON OPERATIVA

Reporte de Operaciones Inusuales (ROI)

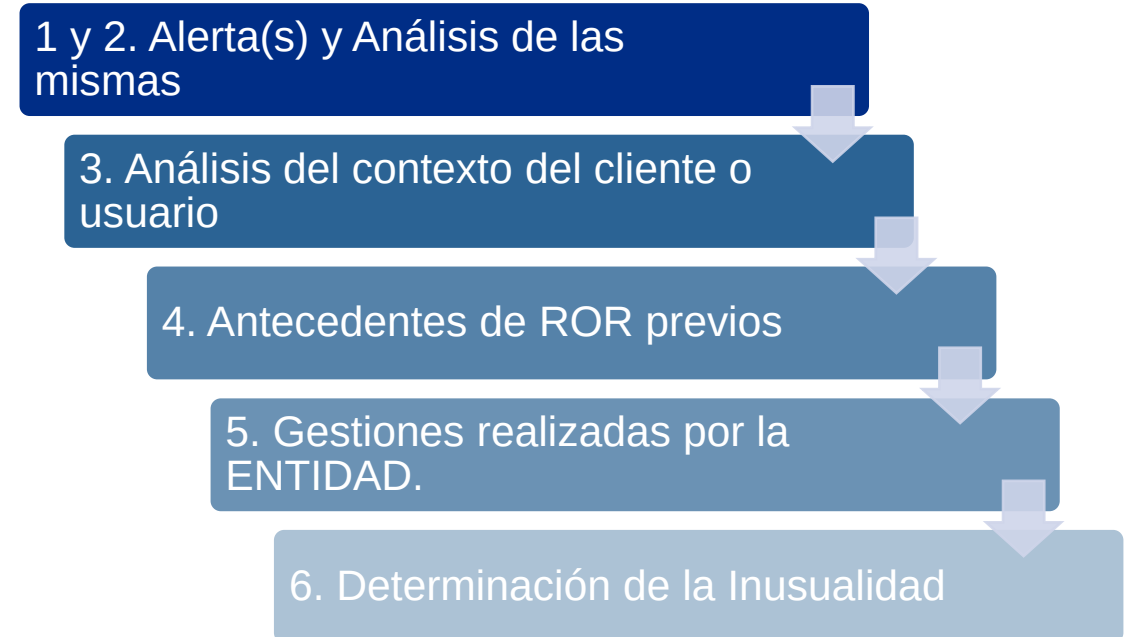
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

(campo 35 del Layout) * 40



RAZÓN DE LA INUSUALIDAD

(campo 36 del Layout) *41



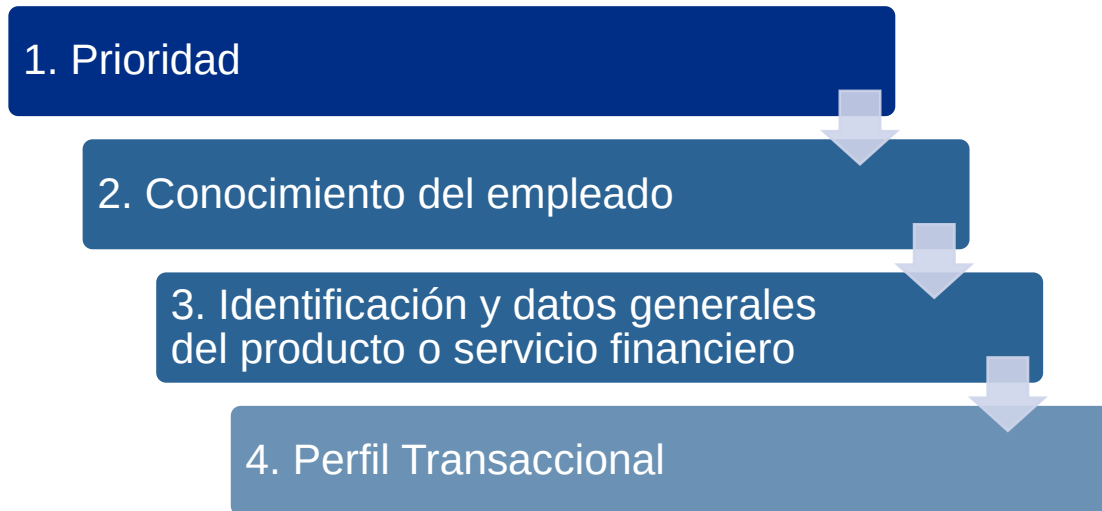


REPORTES DE OPERACIONES CON OPERATIVA

Reporte de Operaciones Internas Preocupante (ROIP)

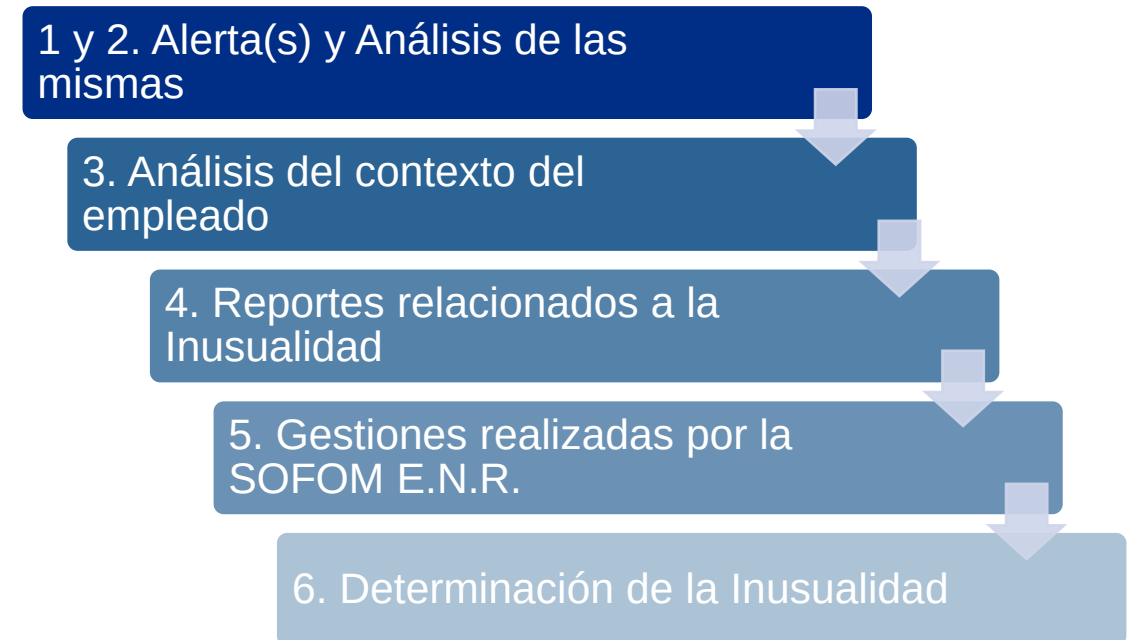
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

(campo 35 del Layout) 40*



RAZÓN DE LA INUSUALIDAD

(campo 36 del Layout) 41*



CONSIDERACIONES GENERALES

Para el registro de cifras o montos, se utilizará para los enteros la coma y el punto seguido de la moneda.

Para el registro de fechas, se utilizará el formato: DDMMMAAAA

No utilizar abreviaturas, palabras cortadas, ni acentos.

El texto de las DCG no debe ser transcrito como razón de inusualidad.

Cada uno de los rubros considerados en los campos no estructurados, debe separarse con doble diagonal.

No hacer uso de nombres comerciales o terminología propia de la institución.



EXCEPCIÓN AL REPORTE INUSUAL DE OPERATIVA (EOPERATIVA)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

(campo 35 del Layout)

1. Prioridad (“EOPERATIVA”)
2. Tipo de relación con el sujeto reportado.
3. Actividad Económica.
4. Nacionalidad.
5. Tipo de producto(s) o servicio(s) financiero(s) contratado.
6. Saldo(s) total(es), especificando la(s) fecha(s).
7. Estatus de (los) producto(s) o servicio(s) financiero(s) contratados.
8. Fecha y monto del último registro o movimiento.
9. Fecha de contratación del (los) producto(s) o servicio(s).
10. Fecha de inicio de la relación comercial.
11. Partícipes.
12. Otro(s) domicilio(s) incluyendo, en su caso, teléfono(s).

2. RAZÓN DE LA INUSUALIDAD

(campo 36 del Layout)

1. Descripción de la alerta.
2. Acto, hecho o situación con el que se relaciona al cliente o usuario
3. Estatus del sujeto reportado conforme a la fuente de información.
4. Fuente de información
5. Fecha de emisión.
6. Información adicional que fortalezca el reporte.



TENTATIVAS DE OPERACIÓN (Tentativa)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

(campo 35 del Layout)

1. Prioridad ("TENTATIVA").
2. La actividad económica del sujeto reportado.
3. Nacionalidad.
4. Tipo de producto o servicio(s) financiero(s) que se pretendía contratar.
5. Fecha en que el sujeto reportado intentó llevar a cabo la contratación.
6. Localidad donde se registró la tentativa de operación.
7. Domicilio(s), teléfono(s) o algún dato de localización con que se cuente.

RAZÓN DE LA INUSUALIDAD

(campo 36 del Layout)

1. Alerta, acto, hecho o situación con el que se relaciona al sujeto reportado, por el cual la SOFOM E.N.R. determinó no establecer una relación comercial con el sujeto reportado.
2. En caso de que la decisión de no establecer una relación comercial con el sujeto reportado se deba a información identificada en alguna fuente, mencionarla.
3. Información adicional que fortalezca el reporte.



COMPLEMENTO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES CLASIFICADOS COMO “REPORTES DE 24 HORAS”

En aquellos casos derivados de un ROI clasificado como “Reporte de 24 horas” en que las Entidades identifiquen elementos que pudieran estar relacionados con una operativa, deberán enviar a la UIF por conducto de la CNBV, un ROI de operativa.

Estos reportes de operaciones inusuales deberán contener adicionalmente en el campo de DO lo siguiente:

En el campo 35 – Descripción de la Operación; en el elemento <> clasificarlo como Prioridad Alta.

- En el campo 35 – Descripción de la Operación; en el elemento <> hacer referencia al reporte de 24 Horas enviado previamente, indicando la fecha de envío.

- En el campo 36 – Razón de la Inusualidad; en el elemento <>, mencionar “COMPLEMENTO A REPORTE 24 HORAS ALERTADO POR (mencionar la razón de envío)”.

ACTIVIDADES



ANEXO A

RELACIONADOS CON LA CUENTA, PRODUCTO O SERVICIO Y CON LA OPERATIVA INUSUAL



Se deben mencionar dentro del campo de DO del Layout aquellos sujetos relacionados que sean partícipes del producto reportado identificados dentro de la operativa inusual, la cual deberá describir su relación, dentro del campo de RI del Layout, y registrarse en los campos del 29 al 34 del Layout la información correspondiente.

Deberán describirse a detalle en el campo de RI del Layout, adicionando información útil para la identificación de la persona relacionada

ANEXO B

REDES

Grupo estructurado de tres o más sujetos que actúen concertadamente con un propósito, relacionados a través de vínculos transaccionales y/o demográficos, siguiendo un patrón característico.

Grupo de sujetos que se organizan para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas o transacciones que por sí o unidas a otras, a través de los productos o servicios proporcionados por la ENTIDAD., tienen como resultado una operativa inusual.

La cadena de acción de una red puede ser rastreada, en términos de la trazabilidad de las operaciones que permiten identificar cada uno de los componentes de dicha cadena, debido a la concentración y/o dispersión de los recursos (Por ejemplo, en el seguimiento de las rutas y mecanismos de LD/FT).

Identificación de partícipes o relacionados en común, así como coincidencia en factores demográficos, operativos o de cualquier otra índole



CHECK[®]

TALLER: Reporte de Operaciones Inusuales

Agenda

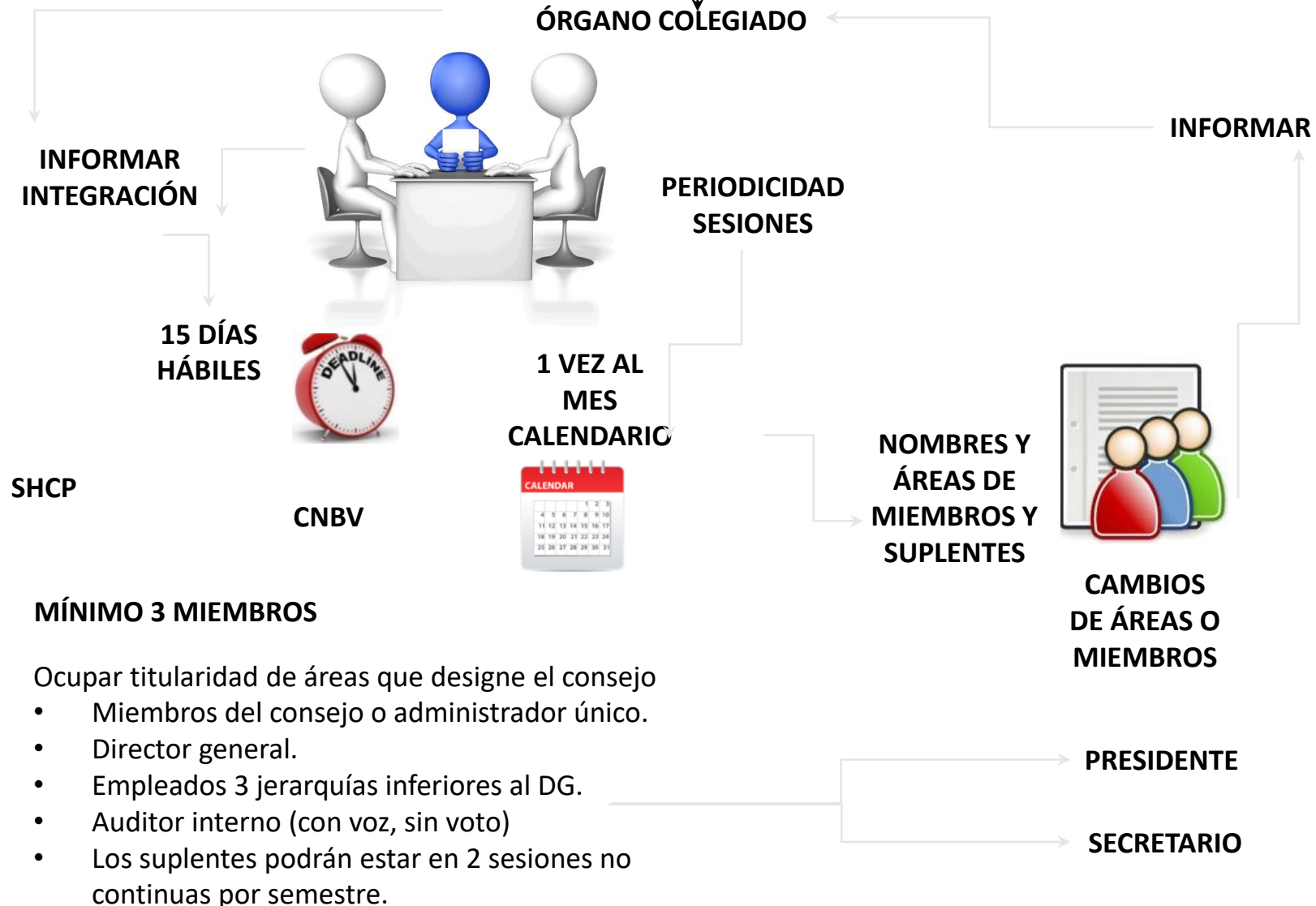
- Razones de operaciones internas preocupantes
- Construcción del mecanismo formulado para la dictaminación y reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes con base en la Guía de UIF (Excel)
- ¿Qué si debe hacer la infraestructura tecnológica de la guía y el resto cómo implementarlo?
- Obligaciones del Oficial de Cumplimiento y cómo documentar sus actividades
- Obligaciones del Comité de Comunicación y Control y cómo documentar sus actividades
- Otras obligaciones del Oficial y del Comité
- Puntos del acta de sesión y/o reporte de actividades del OC y del CCC
- Dudas y comentarios



Comité de Comunicación y Control



Integración



Reglas de operación CCC



- Conservar debidamente resguardados documentos e información de justificaciones, decisiones y evidencia de cumplimiento de funciones,

Resguardar y conservar

- Fecha
- Se asentarán las decisiones y considerará tener anexos de evidencia.
- Firma de los participantes.

Levantar Acta con anexos

Sesión de comité

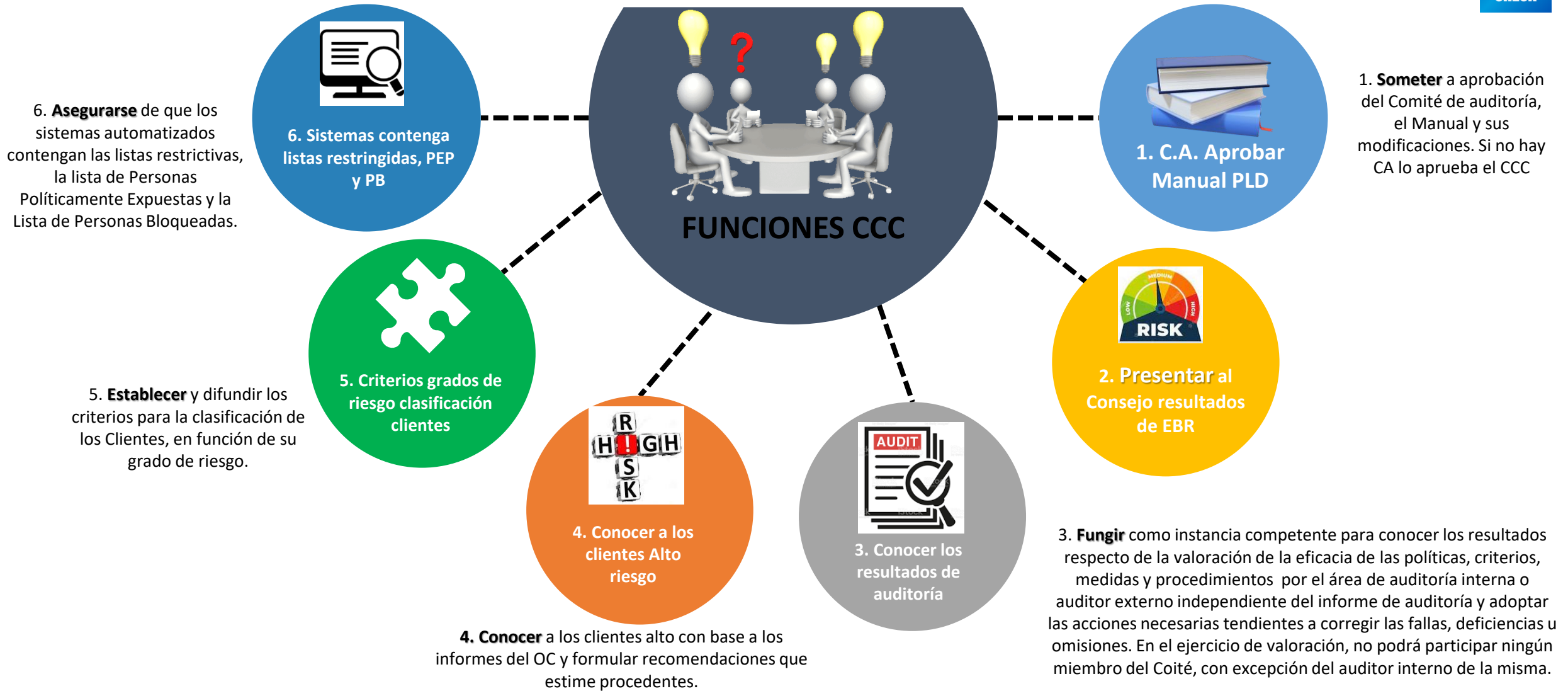
Analizan y verifican sus obligaciones (12)

Decisiones y resoluciones del Comité

- Una vez al mes, la mayoría de los miembros (50%+1)
- Suplentes sólo 2 veces no continuas por semestre
- Casi siempre el OC es el Secretario.

- Mecanismos, procesos, plazos, momentos, evidencia documental de llevarlo a cabo con base en Manual PLD.

- Se tomarán en cuenta el voto favorable de la mayoría. El presidente tiene voto de calidad.





7. Dictaminar OI y OIP

7. **Dictaminar** las operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por conducto de la Comisión, como Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes.



8. Aprobar los programas de capacitación

8. **Aprobar** los programas de capacitación para el personal de las Entidades, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los art. 139 Quáter o 400 Bis del CPF.

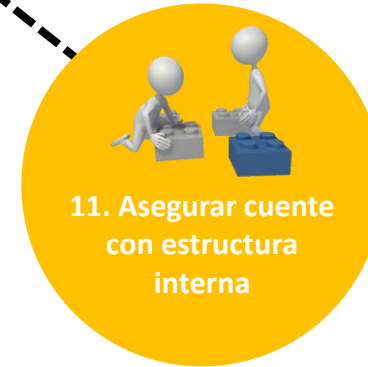


9. Informar sobre conductas que contravengan Disp.



10. Resolver asuntos de DCG.

10. **Resolver** los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados con la aplicación de las Disposiciones.



11. Asegurar cuenta con estructura interna

11. **Asegurar** que la Entidad cuente con las estructuras internas (organización, número de personas, recursos materiales y tecnológicos) de acuerdo con los resultados del EBR..



12. Asegurar clave OC ú OCI

12. **Asegurar** que la clave del OC u OC Interino esté actualizada a su nombre. Cuando no tenga CCC, el **DG es el responsable.**



Oficial de Cumplimiento



47ª.- El consejo de administración, directivo o el Comité de cada Entidad **designará, de entre los miembros de dicho Comité, a un funcionario que se denominará “Oficial de Cumplimiento”**, quien deberá ser un funcionario que ocupe un cargo dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de la Entidad de que se trate.

En caso de que la Entidad no cuente con un Comité el Oficial de Cumplimiento será designado por su consejo de administración o directivo, según corresponda.









8. Fungir como instancia de **consulta** al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las **Disposiciones**, y del **Manual PLD**.

9. Definir las características, contenido y alcance de los **programas de capacitación** del personal de la Entidad.

10. Recibir y verificar que la Entidad dé **respuesta** a los **requerimientos de información** y documentación de las Autoridades correspondientes.

11. Fungir como **enlace** entre el **Comité, la SHCP y la CNBV**, para los asuntos referentes a la aplicación de las Disposiciones.

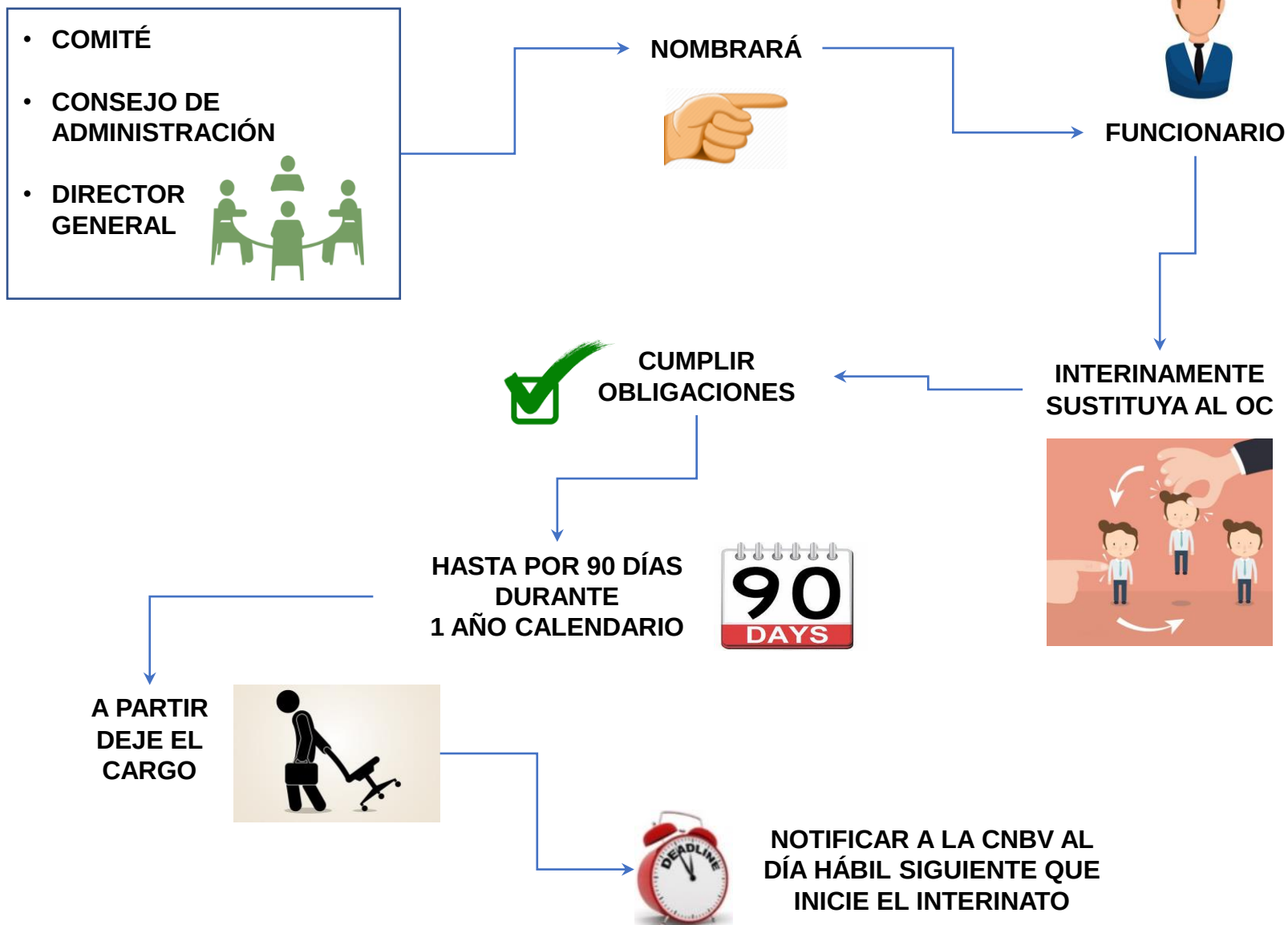
12. Cerciorarse que el área a su cargo reciba directamente y dé **seguimiento** a los **avisos** emitidos por los **empleados** y funcionarios de la Entidad sobre posibles Operaciones Inusuales o Preocupant

Oficial de Cumplimiento Interino



39ª Bis.- El Comité de cada Entidad o bien, su consejo de administración o directivo, según corresponda, o director general, nombrará a un funcionario de la Entidad **que interinamente podrá sustituir a su Oficial de Cumplimiento** en el cumplimiento de sus obligaciones, hasta por **noventa días naturales durante un año calendario**, contados a partir de que el funcionario designado como Oficial de Cumplimiento deje, le sea revocado o se encuentre imposibilitado para realizar el encargo en cuestión.

Designación



Oficial de Cumplimiento Interino



- El funcionario de la Entidad que desempeñe el interinato en cuestión, **no deberá tener funciones de auditoría interna en la misma.**
- Las Entidades podrán hacer efectivo el periodo de interinato, conforme a las necesidades de cada Entidad.
- El Oficial de Cumplimiento que sea designado como interino, **deberá dar cumplimiento a las funciones y obligaciones señaladas en las Disposiciones.**



ACTIVIDADES

